

0095984-02.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Willian Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 10144/2016 -

69º Distrito Policial - Teotônio Vilela, 1240/2016 - 69º Distrito Policial -

Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HIGOR FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Willian ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0095984-02.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0095984-02.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 10144/2016 -

69º Distrito Policial - Teotônio Vilela, 1240/2016 - 69º Distrito Policial -

Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HIGOR FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Willian Rached Catelli

HIGOR FERREIRA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado com incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, pois no dia 15 de novembro de 2016, por volta das 22:00 horas, na altura do nº 385 da rua São Benedito do Rio Preto, Aricanduva, nesta cidade, trazia consigo 34,1 g de cocaína, droga causadora de dependência física e psíquica relacionada na Portaria SVS/MS

344/98 (cf. Auto de fls. 10 e laudo de fls. 13), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, o réu portava 45 porções individuais de cocaína em pó sem licença prévia da autoridade competente (art. 31 da Lei nº 11.343/06), para fornecimento a consumo, na via pública, e se evadiu ao ver a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar que averiguava denúncia de tráfico de drogas no local, mas acabou detido.

Em revista pessoal, os policiais encontraram o entorpecente e ainda R\$ 60,00.

Informalmente, o acusado admitiu que traficava a cocaína, recebendo remuneração de pessoa que não quis identificar, mas, preso em flagrante, silenciou.

Notificado apresentou defesa preliminar, sendo recebida denúncia (fls. 102) e efetivada sua citação, designou-se audiência de instrução na qual foram ouvidos os policiais e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução o Ministério Público postulou a absolvição por falta de provas, no que foi acompanhado pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo Laudo Pericial (fls. 12/13) e pelo exame químico-toxicológico (fls. 103/105).

Na fase policial (fls. 6), ficou em silêncio. Judicialmente, disse que era usuário na época e não usa drogas há 4 anos. Os meninos que vendiam correram e o réu ficou lá. Tinha apenas 60 reais. Nenhuma porção estava com o acusado, não conseguiu nem pegar a porção que iria usar. Tinha ido ao local comprar drogas. Não conhecia os policiais anteriormente. Sempre trabalhou, atualmente está trabalhando no local de fls. 134. Sua esposa morreu do coração e tem uma filha de oito anos. Mora com os pais e sua filha.

O Policial Militar Mauro Sérgio disse que era um ponto de tráfico e a viatura fazia patrulhamento. O réu se levantou ao ver a viatura e andou mais rápido, ainda tentou correr, e foi feito acompanhamento a pé. Em revista pessoal, acharam entorpecente e dinheiro. Não se lembra da quantidade, mas, era cocaína. Tinha dinheiro também, não se lembra da quantia. O acusado disse que realmente trabalhava para o tráfico.

Lembrou-se do acusado em audiência. O dinheiro estava no bolso da blusa, junto com as drogas. Ele tentou jogar uma parte no chão. Só havia ele no local. Não se lembra se o réu estava com celular. Havia um disque denúncia de venda de entorpecentes na rua em que ele estava. A denúncia anônima só dizia que ali e na rua de baixo havia um rodízio de venda de drogas.

O Policial Militar Alan disse que se recordava da ocorrência, mas, não se lembra dos detalhes, sabe apenas onde fica essa rua.

Desta forma, a prova é fraca para autorizar uma condenação.

Um dos policiais de nada se recordava, há apenas o depoimento da outra testemunha, que não se lembrou de todos os elementos da ocorrência. Não soube detalhar todos os requisitos necessários para a configuração do tráfico de drogas, em virtude do tempo decorrido desde os fatos. Não há registro posterior do mesmo delito pelo réu desde 2016 (seis anos).

Além do mais, o acusado negou a acusação ao ser interrogado em juízo.

Desta forma, a melhor solução é a absolvição do acusado.

3- Em face ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER HIGOR FERREIRA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 33 caput, da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP.

P.R.I.C.

Renata William Rached Catelli

Juiza de direito

São Paulo, 4 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA